

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1099/2531

นาง เพชร เตียง หาญ สงคราม กับพวก

โจทก์

นาย ชาทิ ชาย ชุ่ม ม หา วงศ์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 62, มาตรา 138

ทนายความที่คู่ความแต่งตั้งมีอำนาจว่าความและดำเนินกระบวนการพิจารณาใด ๆ แทนคู่ความตามที่เห็นสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของคู่ความ แต่ถ้าดำเนินกระบวนการพิจารณาใดไปในทางจำหน่ายสิทธิของคู่ความ จะต้องได้ระบุไว้ชัดเจนในใบแต่งตั้งทนายความของคู่ความนั้นเมื่อปรากฏว่าทนายโจทก์อนุญาตให้จำเลยออกจากห้องพิพาทหลังจากล่วงพ้นกำหนดตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาประนีประนอมยอมความก็เป็น การกระทำกันนอกศาล มิใช่การดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลทั้งโจทก์มิได้รู้เห็นยินยอมด้วย จึงนอกเหนืออำนาจที่ทนายโจทก์จะกระทำ ได้และไม่มีผลผูกพันโจทก์ จำเลยจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญาประนีประนอม ยอมความ

คดีนี้สืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยออกจากห้องพิพาทของโจทก์ แล้วตกลงประนีประนอมยอมความกันว่า จำเลยและบริวารออกจากห้องพิพาทภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2526 แล้วโจทก์จะให้ค่าขนย้ายแก่จำเลยเป็นเงิน 40,000 บาท หากฝ่ายใดผิดนัดยอมให้บังคับคดีได้ทันทีและจำเลยหมดสิทธิที่จะได้รับค่าขนย้ายจากโจทก์ ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษายอม วันที่ 4 สิงหาคม 2526 โจทก์ยื่นคำร้อง

ว่าจำเลยและบริวารไม่ออกจากห้องพิพาท ขอให้จับจำเลยมากักขังศาลชั้นต้นนัด
สอบถามทนายจำเลยแถลงว่า จำเลยได้ออกไปจากห้องพิพาท ก่อนวันที่ 31
กรกฎาคม 2526 แต่ขัดข้องเรื่องการย้ายโทรศัพท์จำเลยได้ขอส่งพวงกุญแจห้อง
พิพาทให้โจทก์ในวันที่ 13 สิงหาคม 2526 ทนายโจทก์ก็ยินยอมและจำเลยได้นำพวง
กุญแจไปมอบให้กับคนเฝ้าบ้านของโจทก์เรียบร้อยตามกำหนดเวลา ศาลชั้นต้นสั่งว่า
ไม่จำเป็นต้องบังคับคดีจำเลยต่อไป ต่อมาวันที่ 12 ตุลาคม 2526 จำเลยยื่นคำร้องว่า
โจทก์ไม่ชำระเงินค่าขนย้ายจำนวน 40,000 บาทให้จำเลยขอให้ตั้งเจ้าพนักงานบังคับ
คดียึดทรัพย์โจทก์ ศาลชั้นต้นนัดสอบถาม ถึงวันนัดโจทก์แถลงว่า จำเลยออกจาก
ห้องพิพาทเกินกำหนด 13 วัน โจทก์จึงไม่ต้องชำระค่าขนย้ายแก่จำเลย ศาลชั้นต้นมี
คำสั่งให้ไต่สวน แล้ววินิจฉัยว่าทนายโจทก์ ทนายจำเลยตกลงยินยอมผ่อนผันให้
เลื่อนการส่งมอบห้องพิพาทให้แก่อีกออกไปได้ถือไม่ได้ว่าจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญาให้
โจทก์ชำระเงินจำนวน 40,000 บาทแก่จำเลย โจทก์อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษา
กลับ ให้ยกคำร้องของจำเลย จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ทนายความที่คู่ความแต่งตั้งนั้นมี
อำนาจว่าความและดำเนินกระบวนการพิจารณาใด ๆ แทนคู่ความตามที่เห็นสมควรเพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของคู่ความ แต่ถ้าดำเนินกระบวนการพิจารณาใดเป็นไปในทาง
จำหน่ายสิทธิของคู่ความจะต้องระบุไว้ชัดแจ้งในใบแต่งตั้งทนายของคู่ความนั้น ดังนั้น
แม้จะฟังได้ดังที่จำเลยนำสืบว่าทนายจำเลยได้รับอนุญาตจากทนายโจทก์ให้เลื่อนการ
ส่งมอบห้องพิพาทให้โจทก์ไปในวันที่ 13 สิงหาคม 2526 ก็ตาม แต่เป็นการกระทำกัน
นอกศาล มิใช่การดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาล ทั้งโจทก์มิได้รู้เห็นยินยอมด้วย จึง
เป็นเรื่องนอกเหนืออำนาจที่ทนายโจทก์จะกระทำได้ ย่อมไม่มีผลผูกพันโจทก์ เมื่อ
จำเลยมิได้ออกจากห้องพิพาทตามที่ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันไว้
จำเลยจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา ไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินค่าขนย้ายจำนวน 40,000 บาทจาก
โจทก์ ไม่จำต้องวินิจฉัยฎีกาข้ออื่นของจำเลยอีกต่อไป ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สุชาติ จีวะชาติ-สมศักดิ์ จุสวัสด์-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>